

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

नेपाल सरकार (Government of Nepal)

नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्

ऐन तथा नियमावलीहरू • आधिकारिक राजपत्र सङ्ग्रह

भूउपयोग ऐन, २०७६

Land Use Act, 2076 (B.S.)

दस्तावेजको प्रकार:	ऐन तथा नियमावलीहरू
प्रमाणीकरण वर्ष:	वि.सं. २०७६
राजपत्र / सूचना विवरण:	नेपाल राजपत्र खण्ड ६९, संख्या २१
जारी गर्ने निकाय:	नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्
कानुनी हैसियत:	नेपाल अधिराज्यभर पूर्ण रूपमा बहाल तथा कार्यान्वयनमा

प्रस्तावना (Preamble)

"नेपालको भूमिलाई भू-उपयोगको आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी दिगो उपयोग गर्न, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न, अव्यवस्थित सहरीकरण र अनियन्त्रित खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन।"

यस कानूनका मुख्य व्यवस्थाहरू तथा व्यवहारिक सार

- जग्गालाई १० वटा मुख्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक आदि)
- कृषियोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गर्न, बाँझो राख्न वा अनियन्त्रित प्लटिङ गर्न रोक
- स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् गठन र स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमाको अनिवार्यता
- जग्गाको वर्गीकरण अनुसार मात्र कित्ताकाट, दर्ता तथा हस्तान्तरण हुने प्रावधान
- भूउपयोग नक्सा र तथ्याङ्क नापी विभागबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

दफावार कानुनी व्यवस्थाहरू तथा परिच्छेदहरू

दफा ४ भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण (१० क्षेत्र)

नेपालको सम्पूर्ण भूमिलाई देहायका १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छः

१. कृषि क्षेत्र
२. आवासीय क्षेत्र
३. व्यावसायिक क्षेत्र
४. औद्योगिक क्षेत्र
५. खानी तथा खनिज क्षेत्र
६. वन क्षेत्र
७. नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र
८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र
१०. नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र।

दफा ८ जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणमा प्रतिबन्ध

कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई आवासीय वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स-साना टुकामा कित्ताकाट गर्न वा अनधिकृत रूपमा प्लटिङ गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

दफा १२ स्थानीय भूउपयोग परिषद्

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सम्बन्धित पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् रहनेछ। सो परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।

दफा १८ जग्गा बाँझो राख्न नहुने

कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गालाई लगातार तीन वर्षसम्म विना मनासिब कारण बाँझो राख्न पाइने छैन। त्यस्तो जग्गा बाँझो राखेमा स्थानीय तहले जरिवाना तिराउन सक्नेछ।

प्रमाणीकरण: यो दस्तावेज नेपाल सरकार नापी विभाग तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको आधिकारिक डिजिटल सङ्ग्रह हो।